ดร. ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย

- นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- นักวิจัยเครือข่ายกฎหมายในระบบการเงินโลก (GLawFin Affiliate)
  สำนักวิจัยการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายของโลก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการศึกษาและประกาศนียบัตร

ปริญญาตรี	LL.B. (Hons.), Upper Second Class, University College London (UCL), United Kingdom
ปริญญาโท	LL.M., Merit, University College London (UCL), United Kingdom
ปริญญาโท	LL.M., Harlan Fiske Stone Scholar, Columbia University, United States of America
ปริญญาเอก	J.S.D., Lawrence A. Wien Fellowship, Columbia University, United States of America
เนติบัณฑิต	Member of the New York State Bar (2013)

ตัวอย่างประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

งานร่างกฎหมาย	พรก. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล, พรบ. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย
งานวิชาการ	นักวิจัยรับเชิญ ม. ธรรมศาสตร์, YSI @ Institute of New Economic Thinking
งานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ กำกับดูแลหลักทรัพย์ และการเงินการธนาคาร
งานอื่น ๆ	คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญงานแปลด้านกฎหมาย

Exploring Natively Digital Assets: a new legal and regulatory paradigm

Creating a Legally Enforceable Right

Legal basis found in statute, common law, or agreed upon between counterparties.

File an appropriate application with the relevant government agency or authority. Counterparties create documentary evidence among themselves according to the law.

The government agency issues/certifies documentary evidence conferring the rights and obligations as stipulated in law.

A digitalized copy of the documentary evidence may be created, attaining the same rights and obligations in law (e.g. the Electronic Transactions Act B.E. 2544).

Rely on individuals or companies to voluntarily protect the rights and perform the obligations.

Requires central enforcement and adjudicating institutions to settle any disputes, failures, and violations.

What's changed in the new paradigm of a system populated by natively digital assets?

1. Legal basis found in statute or agreed upon between counterparties

2. For statutory rights, the relevant authorities inscribe the rights and obligations into "smart contracts" For personal rights, counterparties inscribe the rights and obligations into "smart contracts"

3. Blockchain-based smart contracts are kept in a decentralized, mostly publicly accessible network.

4. The rights and obligations are actionable instantaneously on the blockchain-based architecture.

Ministry of Labour, created on January 31, 2018

Disrupting the Regulatory paradigm

Mainstream regulatory objectives

Consumer Protection

- Asset segregation
- Custodian
- Cybercrime prevention
- Accredited auditing standard
- KYC/CDD

Efficient Market Hypothesis: large numbers of rational, profit-maximizers actively competing, with each trying to predict future market values of individual securities, and where important current information is almost freely available to all participants (Fama, 1965).

Rules designed to increase information availability

Rules designed to reduce transaction costs

Regulating Uncertainty

Fundamental uncertainty

Technological uncertainty

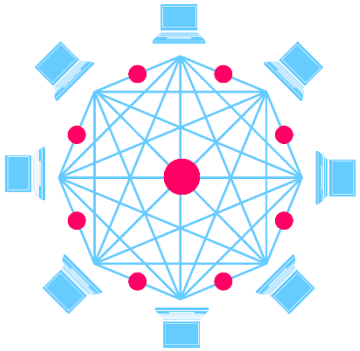
Shaping the incentive structure

Dealing with regulatory arbitrage

Disrupting the Construction of Contemporary Finance

Law as a scaling device

Law as a source of trust and predictability



Law and finance paradox

Inherent instability of law-based finance

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset)

หมายความว่า คริปโทเคอร์เรนซี่และโทเคนดิจิทัล

(๑) คริปโทเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency)

หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมี*ความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน*เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (เช่น Bitcoin, Ether, Ripple, Litecoin)

(๒) โทเคนดิจิทัล (Digital Token)

หมายความว่า หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น JFIN Coin, Tuk Tuk Pass-A) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:

(๑) กำหนดสิทธิของบุคคล*ในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการ*หรือกิจการใด ๆ

(๒) กำหนดสิทธิ*ในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง* ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ และให้หมายรวมถึงหน่วยแสดงสิทธิอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล:

อำนวยความสะดวกในการซื้อขายของคู่สัญญา ไม่กระทำในนามของตนเอง (ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ BX, TDAX, และ Bitkub)

นายหน้าซื้อขาย:

ให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้อื่น

ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล:

ซื้อขายแลกเปลี่ยนในนามตนเองเป็นทางการค้าปกติ (ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ Coins.co.th และ Bitcoin.co.th)

กิจการอื่นตามที่ รมต. ประกาศกำหนดตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต.

Office of the Council of State, updated on May 20, 2018

ข้อจำกัดของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ 5 (8) ตามประกาศคณะปฏิวัติที่ 58

กำหนดให้อำนาจ ก. คลังมีอำนาจและหน้าที่
อำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการการซื้อขาย
กิจการการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
ตราสารแสดงสิทธิ

Q°: สินทรัพย์ดิจิทัลมีคุณสมบัติและองค์ประกอบเป็นตราสารแสดงสิทธิหรือไม่ ?

มาตรา 35 ของ พรบ. ระบบการชำระเงินฯ

ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดให้ระบบสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นระบบหรือการบริการการชำระเงินที่ใกล้เคียงกับระบบฯ และให้อยู่ภายใต้กำกับตามพรบ. ระบบการชำระเงิน

Q° : ธุรกิจสินทรัพย์มีความหลากหลายมากกว่าเป็นเพียงระบบการชำระเงิน อาจทำให้การกำกับดูแลไม่ครอบคลุมทั่วถึง

มาตรา 9 แห่ง พรบ. เงินตรา ฯ

กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำ จำหน่าย ใช้ หรือนำออกใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใด ๆ แทนเงินตรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี

Q° : สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นวัตถุหรือเครื่องหมายที่ใช้แทนเงินตราหรือไม่ ?

มาตรา 4 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ

ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นตราสารอื่นใดตามกฎหมายหลักทรัพย์

Q° : สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นตราสารหรือไม่ และจำเป็นต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์พิเศษสำหรับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่

การเสนอขายโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ต่อประชาชน (หมวด ๓)

1

ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล ที่ออกใหม่ต่อประชาชน หรือโทเคนดิจิทัลที่ผู้เสนอขายได้ออกไว้แล้ว และมีวัตถุประสงค์ที่จะขายเป็นการทั่วไปต่อประชาชน *ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด* (ม. ๑๗)

2

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการอนุญาตให้มีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ม. ๑๗) รวมถึง การเผยแพร่ข้อมูลและการโฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ม. ๑๙)

3

ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องกระทำผ่าน*ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)* ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ม. ๑๙) ICO Portal ทำหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย คุณสมบัติผู้ออก และความครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขาย (ม. ๓)

4

ผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลเสนอขายได้เฉพาะต่อผู้ลงทุนตามประเภทและภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ม. ๑๘) และรับคริปโทเคอร์เรนซี่ได้เฉพาะที่มาจากผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (ม. ๙)

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่มีส่วนเชื่อมโยงกับระบบการเงินและเศรษฐกิจ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางการเงินของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (หมวด ๔)

- รมต. ตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ออกใบอนุญาตและเงื่อนไขการประกอบธุรกิจฯ (ม. ๒๖, ๒๗)
- ผู้ประกอบการและกรรมการบริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด (ม. ๒๘)
- ต้องมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าแยกออกจากทรัพย์สินของบริษัทอย่างชัดเจน (ม. ๓๑)
- หากมีคำสั่งพิทักทรัพย์หรือมีคำสั่งให้เลิกดำเนินกิจการ ทรัพย์สินของลูกค้าได้รับการคุ้มครอง (take priority) ไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การห้ามจำหน่าย จ่ายหรือโอน (ม. ๓๑ วรรค ๒)

หลักเกณฑ์กำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ม. ๓๐)

- การมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
- ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า
- การรักษาความปลอดภัยด้วยการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และความเสี่ยงอื่น ๆ
- การมีระบบตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- การมีมาตรการการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

กำหนดบทบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูล เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุน

การเพิกถอนการอนุญาตและการห้ามทำธุรกรรม

กำหนดหลักเกณฑ์การเลิกการประกอบธุรกิจและการเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน และให้รัฐมนตรีมีอำนาจระงับการดำเนินกิจการหรือการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

โทษ

กำหนดโทษอาญาในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และกำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งไว้สำหรับบางกรณี